

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4705/2538

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเจียเสียง แซ่ไคว่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 จะเป็นคำขัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกัน ตามธรรมดาจะมีน้ำหนักน้อยแต่เมื่อรับฟังประกอบกับระยะเวลาที่สายลับไปทำการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 2 จนกระทั่งเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นจำเลย และพบธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อจากจำเลยแทบจะในทันทีทันใดแล้ว คำขัดทอดดังกล่าวมีน้ำหนักรับฟังได้

แม้คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 จะเป็นคำขัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกัน ตามธรรมดาจะมีน้ำหนักน้อยแต่เมื่อรับฟังประกอบกับระยะเวลาที่สายลับไปทำการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 2 จนกระทั่งเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นจำเลย และพบธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อจากจำเลยแทบจะในทันทีทันใดแล้ว คำขัดทอดดังกล่าวมีน้ำหนักรับฟังได้

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาภิธาน)

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ - นายอนันต์ คงบริรักษ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายปกรณ์ บุญญกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------